

1500147-43.2021.8.26.0542
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA
Comarca: Carapicuíba
Foro: Foro de Carapicuíba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 30/05/2022
... - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALESSANDRA AMORIM RODRIGUES DE JESUS
Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

ALESSANDRA AMORIM RODRIGUES DE JESUS foi denunciada como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 13 de janeiro de 2020, às 16h00, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Carapicuíba
Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal
Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500147-43.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA
Processo Digital nº:
1500147-43.2021.8.26.0542
Classe - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALESSANDRA AMORIM RODRIGUES DE JESUS
Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

ALESSANDRA AMORIM RODRIGUES DE JESUS foi denunciada como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 13 de janeiro de 2020, às 16h00, na Rua Rio Jordão, altura do nº 01, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 10 (dez) porções de maconha, 41 (quarenta e uma) porções de cocaína pulverizada e 22 (vinte e duas) pedras de cocaína petrificada - crack, substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A denúncia foi recebida (fls.70), sobrevindo citação pessoal e resposta escrita.

Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, realizada nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatório. Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação da ré, sem óbice à aplicação do reductor e regime aberto. A defesa requereu a absolvição da acusada, por ausência probatória e fez pedidos subsidiários.

É o relatório

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 85/86).

Perante a autoridade policial o acusado manteve-se em silêncio. Em juízo confessou os fatos.

A confissão foi corroborada pelas demais provas produzidas em Juízo.

Os policiais civis Glaucio Mateus e Glaucio Rogério, sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente as declarações anteriores e disseram que estavam em diligência para apuração a denúncia apócrifa de tráfico de drogas no local - que é conhecido como ponto de venda de drogas - quando avistaram uma moça, com as características mencionadas pelo denunciante. Em breve campanha observaram que o comprador chegava nela entregava o dinheiro e ela retirava a droga que estava numa sacola dentro de sua calça, retornava e entregava para o "cliente". Após cerca de 10 minutos resolveram proceder a sua abordagem. Na sacola por ela portada, foram localizados 10 invólucros plásticos contendo maconha, 41 invólucros plástico contendo, 22 invólucros plásticos contendo "crack", bem como a quantia de R\$ 90,00 (noventa reais) em notas miúdas. Por fim, disseram que não conheciam a acusada de abordagens policiais anteriores.

Note-se que os policiais descreveram detalhadamente, e de forma coesa, os fatos, bem como acrescentou que não tinha nada contra o réu, que sequer o conheciam. Não há qualquer dado objetivo para afastar os depoimentos e não faz sentido crer que desejavam incriminar uma pessoa inocente que não conheciam e deixassem os verdadeiros culpados impunes.

Por fim, estatui o artigo 52 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. In casu, foram apreendidos em poder da acusada porções embaladas para venda, além da quantia de R\$ 90,00 (noventa reais)- o que é compatível com o tráfico de drogas.

Portanto, a prova foi firme e a procedência mostra-se de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais, além da gravidade abstrata já considerada pelo legislador. Assim, fixo a pena em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, deixo de considerar a atenuante da confissão, nesta fase pois a pena já se encontra no seu patamar mínimo.

Na terceira fase, a ré faz jus à redução prevista no § 4^a, artigo 33, da Lei 11.343/06.

Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis à acusada, já primária, confessou os fatos, o que demonstra intuito de colaborar com a justiça e arrependimento, e a quantidade de droga era pouca e não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada à época. Por tais razões, diminuo em 2/3, passando para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, aliado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena (Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz.

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas suficientes para a prestação de serviços à comunidade, ainda mais por conta da pandemia, que reduziu drasticamente o número de ofertas desta pena alternativa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR A RÉ ALESSANDRA AMORIM RODRIGUES DE JESUS, RG: 33224824, nascido em 27/02/1981, filho de MARIA PEREIRA DE AMORIM, como incurso no artigo 33,§4, da Lei 11.343/06 à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (dias-multa), em seu valor mínimo unitário.

Por consequência, expeça-se alvará de soltura.

Decreto o perdimento do valores em favor da União.

Com o transito, expeça-se mandado de prisão e guia de recolhimento.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA